

1502378-45.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... CARLOS era produto de crime de roubo majorado ocorrido em 20 de julho de 2022; enquanto o parêlho celular encontrado em poder do denunciado VICTOR era produto de roubo ocorrido no dia 1º de setembro de 2022. Formalmente interrogados, CARLOS alegou que adquiriu o bem, na "feira do rolo", pelo valor de R\$ 1.000,00, de pessoa cujos nome e endereço não declinou, tendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjisp.jus.br

1502378-45.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502378-45.2022.8.26.0530

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO DITLEF e outro

VISTOS.

I.

CARLOS HENRIQUE DA MOTA PEREIRA FILHO e VICTOR HUGO DITLEF foram denunciados como incurso nas penas do artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no período de 20 de julho a dia 13 de outubro de 2022, nesta cidade CARLOS HENRIQUE DA MOTA PEREIRA FILHO, adquiriu e ocultava em proveito próprio, uma bicicleta da marca KTR, aro 29, de cor preta, apreendida (fl. 23) e avaliada em R\$ 1.668,00 (fl. 80), que sabia ser produto de crime. Consta também que, no período de 01º de setembro a 13 de outubro de 2022, nesta cidade, VICTOR HUGO DITLEF, adquiriu e ocultava em proveito próprio, um aparelho celular Samsung/Galaxy A 32, de cor azul, apreendido (fl. 23) e avaliado em R\$ 1.594,10 (fl. 80), que sabia ser produto de crime.

Segundo se apurou, no dia 20 de julho de 2022, às 20h30, na Rua Ruth Castanheira Braga nº 166, Jardim Alexandre Balbo, nesta cidade, a bicicleta acima descrita foi roubado por dois desconhecidos (RDO de fls. 74/76). No dia 1º de setembro de 2022, às 22h30, na confluência entre as Ruas Acre e Japurá, Alto do Ipiranga, nessa cidade o aparelho celular também foi subtraído por dois desconhecidos (RDO de fls. 66/68). No dia 13 de outubro de 2022, às 21h50, os acusados traficavam pela via,

cada qual com uma bicicleta, quando foram abordados por policiais militares que faziam patrulhamento ostensivo. Em pesquisas realizadas através dos sistemas próprios, os aludidos agentes constataram que a bicicleta que estava na posse do denunciado CARLOS era produto de crime de roubo majorado ocorrido em 20 de julho de 2022; enquanto o aparelho celular encontrado em poder do denunciado VICTOR era produto de roubo ocorrido no dia 1º de setembro de 2022. Formalmente interrogados, CARLOS alegou que adquiriu o bem, na “feira do rolo”, pelo valor de R\$ 1.000,00, de pessoa cujos nome e endereço não declinou, tendo pagado R\$ 800,00 em dinheiro e entregue um aparelho celular (fl. 06), enquanto VICTOR alegou que adquiriu o aparelho celular de pessoa de prenome “Mateus”, também pela rede social “facebook”, tendo pagado o montante de R\$ 900,00. Pelas circunstâncias se verifica que os denunciados tinham pleno conhecimento da origem ilícita dos bens, pois não apresentaram as notas fiscais dos bens; a recentidade entre as datas dos crimes de roubo majorado e a data em que foram apreendidos; a falta de esclarecimentos quanto aos vendedores; o fato da aquisição ter sido realizada na famosa “feira do rolo”, local onde se vende produtos de crime, etc. Conduzidos à Delegacia de Polícia, foram os indiciados autuados em flagrante delito.

A denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2022 (fls. 100/103).

Os réus foram citados (Victor - fls. 120 e Carlos - fls. 122).

Os réus apresentaram defesa escrita.

Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas da acusação e ao final o corréu Victor foi interrogado. O corréu Carlos tornou-se revel.

Nos debates orais, o Doutor Promotor de Justiça pediu a condenação dos réus nos termos da denúncia. O doutor Defensor do corréu Carlos pediu a absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação para receptação culposa. O doutor Defensor do corréu Victor pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ressaltando a sua primariedade, fazendo jus à detração de pena e regime inicial aberto.

É o relatório.

DECIDO.

O corréu Carlos foi interrogado na fase do inquérito policial e disse que há uns três meses, adquiriu a bicicleta marca KTR por meio de uma negociação na feira do rolo no facebook, tendo pago R\$ 1000,00, tendo entregue um celular e mais R\$ 800,00 em dinheiro. Disse que não sabia da origem do objeto. Em juízo, tornou-se revel.

O corréu Victor Hugo foi interrogado na fase do inquérito policial e disse que adquiriu o celular por R\$ 900,00 de uma pessoa de prenome Mateus no facebook há um mês aproximadamente, pagou em dinheiro e não recebeu nota fiscal pelo produto. Disse que não sabia que se tratava de objeto ilícito. Em juízo, disse que comprou o celular pelo facebook sabendo que era produto de ilícito, mas não sabia que era produto de roubo. Disse que está arrependido.

Os policiais militares ALEXANDRE RICARDO CASANOVA GONCALVES e JAIME ANGELO CAGLIARI MAYOL disseram que estavam em patrulhamento, quando resolveram abordar os acusados, que estavam em duas bicicletas, e foi constatado que a bicicleta marca KTR, que estava em posse do corréu CARLOS HENRIQUE era produto de roubo, e o celular que estava na posse do corréu VICTOR também era produto de roubo.

A materialidade dos delitos de receptação dolosa simples ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23) e pelos depoimentos dos policiais militares que afirmaram que a bicicleta e o celular apreendidos na posse direta dos acusados eram

produtos de roubo.

A autoria ficou comprovada pelas confissões parciais extrajudiciais dos acusados, que admitiram a posse direta da bicicleta e do celular, bem como a aquisição respectiva.

No que tange ao dolo, em relação ao corréu Victor restou incontroversa pois ele confessou em juízo que tinha conhecimento da origem ilícita do celular.

Em relação ao corréu Carlos, ainda que ele tenha negado ter conhecimento da origem ilícita da bicicleta quando foi interrogado na fase do inquérito policial, entendendo que pela natureza do objeto (uma bicicleta aro 29) e pela aquisição de pessoa desconhecida, sem nota fiscal ou qualquer outro documento e também por não ter demonstrado de forma convincente que teria pago o valor de mercado pela bicicleta, então é possível concluir que agiu com dolo e não com mera culpa, pois a prova da boa-fé lhe competia, o que não foi providenciado por ele.

Assim, rejeito a tese defensiva que pede a desclassificação da imputação para o art. 180, § 3º, do Código Penal e tenho como configurados, para ambos os acusados, o delito previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal.

Observo que ambos os acusados são primários.

Na fixação da pena-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, considerando que o caso permaneceu dentro da normalidade para a espécie, então fixo, para ambos, a pena mínima de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Segunda fase: não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, já que em relação à confissão do corréu Victor, a pena-base já foi fixada no mínimo legal e nesta fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal.. Terceira fase: não há causas de aumento ou de diminuição, de forma que torno definitiva a pena acima aplicada. Regime inicial: em face da primariedade dos réus e da quantidade de pena aplicada, então fixo, para ambos, o regime inicial aberto, para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. Valor do dia-multa: fixo o valor do dia-multa, para ambos, à vista da precariedade financeira dos réus, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na época dos fatos, a ser atualizado pelos índices da correção monetária.

Substituição: Os réus preenchem os requisitos do artigo 44 do Código Penal, portanto, substituo a pena privativa de liberdade aplicada aos acusados, por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 46 do Código Penal, que será realizado à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, pelo prazo de 01 (um) ano, cuja entidade será designada pelo Juízo da Execução Criminal.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR os réus CARLOS HENRIQUE DA MOTA PEREIRA FILHO, R.G. nº RG 63355429, filho de Camila Isis Costa Pereira e Carlos Henrique da Mota Pereira, e VICTOR HUGO DITLEF, R.G. nº RG 52721519, filho de Sergio Ramos Ditlef e Rosimeire de Lima Ditlef, à pena de 01 (um) ano de reclusão, para cada um, que substituo por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 46 do Código Penal, que será realizada à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, pelo prazo de 01 (um) ano, cuja entidade será designada pelo Juízo da Execução Criminal, e 10 (dez) dias-multa, para cada um, por incursos no artigo 180, "caput", do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura em favor do corréu VICTOR HUGO DITLEF.

Isento os réus do pagamento de custas processuais por serem pessoas pobres na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 16 de dezembro de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Juiz de Direito